

sella on siten keskeinen rooli kulttuuriympäristön vaalimisen ja kestävän kehityksen eri tavoitteiden toteutumisedellytysten kannalta. Luvussa 6.2.5 tarkastelen lähemmin lainsäädäntöä rakennussuojelun näkökulmasta paikallistasolla, tässä luvussa käsittelen yleisemmin maankäytön ja rakentamisen sääntelyn taustalla vaikuttavia suunnittelukäytänteitä sekä sääntelyn sujuvoittamisen tavoitteita. Tutkimusaineistossa lainsäädäntö koetaan olennaisena muutosten aikaansaamiseksi.

muutenhan asiat ei muutu, ellei se tule lainsäädäntöön (H12)

Rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta etenkin maankäyttö- ja rakennuslain säädökset ovat keskeisiä. Vuonna 2000 voimaan astuneen lain myötä viranomaiskeskeistä suunnittelukäytäntöä haluttiin uudistaa ja kehittää avoimemmaksi prosessiksi, johon muidenkin hallinnon alojen asiantuntijat sekä elinkeinoelämän, asukkaiden, maanomistajien ja kansalaisjärjestöjen edustajat tuovat jo riittävän aikaisessa vaiheessa oman näkemyksensä.⁴⁶⁹ Lain hengen taustalla vaikuttaa kommunikatiivisen suunnittelun teoria, joka pohjautuu Jürgen Habermasin ajatteluun suunnittelun arvosidonnaisuudesta ja tarpeesta tuoda esille julkinen arvokeskustelu.⁴⁷⁰ Suunnitteluteoria perustuu nimensä mukaisesti vuorovaikutteiseen ja läpinäkyvään suunnitteluprosessiin, jossa tavoitellaan argumenttien tasa-arvoista käsittelyä.

Toisekseen maankäyttö- ja rakennuslain lähtökohtana oli myös valtion roolin pienentäminen: lain astuttua voimaan kuntien kaavoja ei enää alistettu ympäristöministeriön vahvistettaviksi. Ulkopuolisen valvonnan korvasivat kommunikatiivisen suunnittelun ihanteiden mukaisesti avoimuus, kansalaisten osallistuminen, viranomaisneuvottelut ja vuorovaikutus. Osallisuuden toteutuminen ja toteutustavat näyttäytyvät kuitenkin tutkimusaineistossa ongelmallisena.

kunhan nyt vaan osallistetaan ja kunhan nyt vedetään nää prosessit läpi mitä on pykälissä sanottu, niin hyvä juttu, saadaan leima paperiin mutta onko sitten käyty oikeasti sitä syvällistä keskustelua. (H16)

Prosessit koetaan usein näennäisinä ja osallisten roolit yhteismitattomina. Haasteet on tunnistettu lain voimaantulosta saakka, sillä maankäyttöön liittyy tunnetusti ristiriitaisia tavoitteita. Kommunikatiivisen suunnittelun vuorovaikutteisuuden ideaalia on kritisoitu siitä, ettei se yksin riitä ratkomaan niitä. Maankäytön konfliktien ratkaisumahdollisuuksia tutkineet Lasse Peltonen ja Sampo Villanen ovat todenneet, että myös tosiasiallisten valtasuhteiden tarkastelu olisi sisällytettävä osaksi prosesseja.⁴⁷¹ Näin ei kuitenkaan käytännössä tapahdu.

Kommunikatiivista suunnitteluteoriaa on vuosien varrella tutkittu myös uusliberalisaatioon nähden ja pohjoismaisessa viitekehyksessä. Useimpien tutki-

⁴⁶⁹ HE 101/1998 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi. S. 36.

⁴⁷⁰ Healey, P. 1992. Planning through debate: the communicative turn in planning theory. Suunnitteluteoria on kehitetty pohjautuen Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriaan (The theory of communicative action vol 1 & 2). Ks. myös. Mattila, H. 2015. Preferenssiutilitarismia, avointa arvokeskustelua vai yhdessä tekemistä? S. 48.

⁴⁷¹ Peltonen, L. & Villanen, S. 2004. Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet. S. 5–7, 16–17.